

CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR V

Comparação

- Motim – mais de um militar descumprindo ordens superiores;
- Revolta – mais de um militar armado descumprindo ordens superiores;
- Recusa de obediência – um militar descumprindo diretamente ordens superiores;
- Oposição a ordem de sentinela – qualquer pessoa descumprindo ordem de sentinela.

Reunião Ilícita

Art. 165. Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar:

Pena – detenção, de seis meses a um ano a quem promove a reunião; de dois a seis meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave.

- Esse é um crime subsidiário, que possui duas condutas: a de promoção de reuniões de militares e a de participação delas;
- A participação nas reuniões é necessariamente militar, logo, nessa conduta o crime será próprio. A promoção dessas reuniões pode ser por meio de sindicalista, por exemplo, caso em que o crime é comum e impropriamente militar;

Obs.: Existe como direito e garantia, estabelecido na Constituição Federal, a possibilidade de reunião, mas é importante ressaltar que nenhum direito e garantia em fundamental são absolutos. A participação de reunião por parte dos militares é possível, mas se o objetivo da reunião for tratar sobre ato do superior ou assunto relacionado à disciplina militar, os militares não podem participar

- Crime próprio – doutrina dominante.

Publicação ou Crítica Indevida

Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo:

Pena – detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.



5m

ANOTAÇÕES



- Crime subsidiário;
- O artigo anterior fala sobre reunir e esse, sobre publicar ou criticar, o que são crimes distintos. Uma reunião e uma crítica são dois crimes, duas condutas, não haverá absorção. Não é necessário reunir para criticar;
- Um policial militar não pode criticar um ato do seu governador, ao qual ele é subordinado, acerca de uma norma de lockdown, por ex. Não compete a ele, o direito de expressão dos militares é restrito. Do mesmo modo, não pode criticar o não aumento de salário para sua categoria, já que este ato é uma resolução do governo;
- Publicar sem autorização ou criticar publicamente (vale também para a internet);
- Crime próprio – cometido somente por militar;

Ex.: As condutas de criticar os atos do Presidente da República e dos Governadores.

Assunção de Comando Sem Ordem ou Autorização

Art. 167. Assumir o militar, sem ordem ou autorização, salvo se em grave emergência, qualquer comando, ou a direção de estabelecimento militar:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

- Crime propriamente militar;
- Crime subsidiário;
- Comando – chefia de uma unidade militar; comandante, chefe ou diretor. Assumir qualquer comando requer a autorização e publicação do ato;



Obs.: No sistema penitenciário, na ocorrência de várias rebeliões e na ausência do comandante, pode um outro militar exercer o comando sem que este cometa crime contra a autoridade ou disciplina militar, já que a situação representa grave ameaça.

- O crime de usurpação de função caracteriza-se pelo ato de assumir sem autorização qualquer função;
- Crime de usurpação (art. 335) é mais genérico:

Art. 335. Usurpar o exercício de função em repartição ou estabelecimento militar:

ANOTAÇÕES

Conservação Ilegal de Comando

Art. 168. Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmiti-los a outrem:

Pena – detenção, de um a três anos.

- Crime propriamente militar;
- Comando: chefia de uma unidade militar;
- Neste delito, o agente assume legalmente o comando, mas não quer passar, diferente do crime anterior;
- Crime permanente x Crime Instantâneo – no crime instantâneo, sua ação consumativa é imediata; no crime permanente, sua ação consumativa se prolonga ao longo do tempo.

Ex.: Enquanto Leandro estiver no comando, mesmo que já tenha recebido a ordem de passar, ele comete esse crime.



Operação Militar sem Ordem Superior

Art. 169. Determinar o comandante, sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa, movimento de tropa ou ação militar:

Pena – reclusão, de três a cinco anos.

- Forma qualificada:

Parágrafo único. Se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra força, navio ou aeronave de país estrangeiro:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos, se o fato não constitui crime mais grave.

- Crime propriamente militar;
- Crime próprio militar – específico do Comandante;
- Um comandante de um batalhão segue uma ordem; seu batalhão de policiamento segue um plano que está em todo o DF, em cada um dos quartéis policiais. O plano operacional da polícia militar é feito pelo departamento operacional; na sua área, o comandante pode realizar ações para cumprir esse plano, que é macro e cada um especifica na sua área. Existem algumas situações onde uma operação pode requerer a utilização de mais de um efetivo de outros quartéis, bem como situações que necessitam de autorização;

ANOTAÇÕES



25m

Ex.: Leandro, enquanto aspirante no DF, participou de situações em que o tenente com o seu efetivo somente poderia entrar em área periférica com autorização do comandante geral. Logo, o descumprimento dessa ordem resultaria em crime;

- Movimento de tropa – deslocamento de força militar de um lugar para outro;
- Ação militar – deslocamento da tropa que se achava aquartelada para revidar as agressões sofridas por um de seus comandados;
- O emprego das Forças Armadas está previsto na LC 97/99. Em qualquer tipo de ação que não esteja delineada, autorizada por essa legislação, o Comandante comete esse crime;
- Determinar = conduta; ação militar ou movimento de tropa = resultado;
- Crime formal – consuma com a determinação; não precisa ter efetivamente a ação militar ou movimento de tropa.

Ordem Arbitrária de Invasão

Art. 170. Ordenar, arbitrariamente, o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado a entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro, ou sobrevoá-los:

Pena – suspensão do exercício do posto, de um a três anos, ou reforma.

- Ordenar a ação militar x Invadir arbitrariamente;
- Crime propriamente militar;
- Pena privativa de comandante;
- Ofensa ao inciso IV do art. 4º da CF; suas relações internacionais regem-se, dentre outros princípios, o da não intervenção;
- Arbitrariamente = abusivamente;
- Crime formal – consuma-se com a ordem.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
